

1501032-23.2022.8.26.0445

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... ao local, conhecido ponto de tráfico, para adquirir substância entorpecente. Afirmou que é primo de Murillo e não conhecia Matheus, de quem pretendia comprar droga para uso pessoal.

Somente após muita insistência, acabou por concordar com a afirmativa do Dr.

Promotor de Justiça de que Matheus adquiriu a droga para o consumo dele (réu) e de Murillo. Não foi esta, porém, a versão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Desembargador Eduardo Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12400-000, Fone: (12)

2126 2809, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindajec@tjsp.jus.br

## SENTENÇA

Processo:

1501032-23.2022.8.26.0445 - Termo Circunstanciado

Número de ordem:

2022/001118

Autor:

Justiça Pública

Denunciado e Autor do Fato:

GUSTAVO DE ALMEIDA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO e outro

## CONCLUSÃO

Aos 19/10/2022 faço estes autos conclusos ao(à) MM(a) Juiz(a) de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pindamonhangaba. Eu,\_\_\_\_\_,  
Escrevente Técnico Judiciário, digitei e assinei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos

Vistos, etc.

Dispensado o relatório.

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de constatação provisória e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 41/43, que apresentou resultado positivo para cocaína.

Não restou comprovado, porém, que o réu concorreu, de qualquer modo, para que outrem trouxesse consigo, para consumo pessoal, substância entorpecente.

O policial militar Eduardo Queiroz narrou que as cinco porções de cocaína foram encontrada em poder de Matheus. Acrescentou que com Murillo e Gustavo foi encontrada certa quantia em dinheiro (R\$ 129,00 e R\$ 20,00, respectivamente).

Esclareceu que inicialmente os abordados permaneceram silentes. Num segundo momento Gustavo disse que iria adquirir droga de Matheus e, ao final, disseram o entorpecente seria consumido conjuntamente pelos três.

Interrogado, Gustavo afirmou que se dirigiu ao local, conhecido ponto de tráfico, para adquirir substância entorpecente. Afirmou que é primo de Murillo e não conhecia Matheus, de quem pretendia comprar droga para uso pessoal. Somente após muita insistência, acabou por concordar com a afirmativa do Dr. Promotor de Justiça de que Matheus adquiriu a droga para o consumo dele (réu) e de Murillo. Não foi esta, porém, a versão defensiva.

Com efeito, não se demonstrou a existência de um nexó psicológico entre os envolvidos, ou seja, que os três tenham se reunido com o prévio intento de, conjuntamente, consumirem substância entorpecente.

Pelo que se extrai da prova colhida, inclusive pelo depoimento prestado pelo policial militar, possivelmente a versão de que os três se reuniram para compartilhar o consumo de substância entorpecente foi ofertada na fase inquisitiva tão somente para impedir a prisão em flagrante e a imputação da prática de tráfico de entorpecente a Matheus.

O certo é não há certeza do prévio acerto entre Gustavo e seu primo Murillo, com Matheus, pessoa que levava consigo as porções de cocaína, visando o consumo compartilhado da droga. E, não tendo sido apreendida substância entorpecente em poder do acusado, a dúvida há de resultar na absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, e ABSOLVO GUSTAVO DE ALMEIDA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO da acusação da prática do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.646/06, na forma do art. 29, do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, expeça-se certidão de honorários.

P. I. C.

Pindamonhangaba, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA